МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ
КОМИСС

15140 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,
Тусгаар тогтнолын талбай, Засгийн газрын XI байр,
Утас: 26 29 31, Факс: (976-11) 32 02 84,
И-мэйл: info@nhrcm.gov.mn, Вэбсайт: www.nhrcm.gov.mn

2021.03.26 № 1/364

танай 2021.01.26 -ны № УИХ-03/651 -т

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН,
АЖЛЫН ХЭСГИЙН АХЛАГЧ
Ц.МӨНХЦЭЦЭГ ТАНАА

Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төслийг УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэж байгаатай холбоотойгоор Таны 2021 оны 1 дүгээр сарын 26-ны өдрийн УИХ-03/651 дүгээр албан бичигтэй танилцаад саналаа хавсралтаар хүргүүлэв.

Хавсралт 4. хуудастай.

Хүндэтгэсэн,

ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ, ГИШҮҮН Ж.ХУНАН

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын
2021 оны 3 дугаар сарын 26-ны
өдрийн 1/26 дугаар бичгийн хавсралт

- *Хуулийн төсөлд заасан Хүний эрх хамгаалагчийн хорооны үйл ажиллагаа болон чиг үүрэг нь Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын чиг үүрэгтэй давхцал үүсэж байгаа эсэх;*

Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төслөөр ганцаараа болон хамтаараа хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалах, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг үндэсний, бүс нутгийн, олон улсын түвшинд явуулж байгаа хүмүүс болон тэдний хамаарал бүхий хүмүүс энэ үйл хэргийн улмаас амь нас, эрүүл мэнд, сэтгэл санаа, нэр төр, алдар хүнд, эд хөрөнгө болон бусад эрсдэлд орохоос урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах механизмыг бий болгох, Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулиар Үндсэн хууль, хууль, олон улсын гэрээгээр баталгаажуулсан хүний эрх, эрх чөлөөний хэрэгжилтэд хяналт тавих, хамгаалах, дэмжих чиг үүрэг бүхий хараат бус, үндэсний байгууллагыг бий болгож, үйл ажиллагааны эрх зүйн үндэслэлийг тогтоосон. Хүний эрхийн Үндэсний Комисс (ХЭҮК)-ын зэрэгцээ иргэний нийгмийн байгууллагууд, хувь хүмүүс сайн дурааараа өөрийн болон бусад хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалах үйл ажиллагааг хуулийн хүрээнд, сайн дурааараа явуулах боломжтой байх нь ардчилсан нийгмийн тулгуур шинж юм. Хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалах ажлыг сайн дурааараа явуулж байгаа иргэний нийгмийн байгууллага, хувь хүмүүсийг энэ үйл хэргийнхээ улмаас аль нэг байдлаар хохирохоос хамгаалах механизмыг бий болгох нь “эх орондоо хүмүүнлэг, иргэний, ардчилсан нийгмийг төлөвшүүлэх” Үндсэн хуулийн зорилгыг хэрэгжүүлэхэд бодитой хувь нэмэр оруулна. Ийм механизмыг бий болгох санаачилга НҮБ түвшинд, дэлхийн улс орнуудад 1980-аад оноос эхлэн өрнөж байна.

Хүний эрх хамгаалагчийн хороо (ХЭХХ) нь хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалах үйл хэргийнхээ улмаас эрсдэлд орсон хувь хүнийг хамгаалах чиг үүрэгтэй, ХЭҮК нь хүний эрх, эрх чөлөөний хэрэгжилтэд хяналт тавих, хамгаалах, дэмжих бүрэн эрхийг хэрэгжүүлдэг тул чиг үүргийг давхцал гарахгүй.

- *Хуулийн төсөл батлагдсанаар ХЭҮК-ын үйл ажиллагаанд үзүүлэх эерэг болон сөрөг талуудыг тодорхойлох;*

Хүний эрх хамгаалагчийн аюул, эрсдлээс хамгаалах механизмыг улс орнууд Засгийн газрынхаа бүтцэд, Хүний эрхийн үндэсний байгууллагыг түшиглэн, тусад нь бий болгожээ. Монгол Улсын хувьд энэ механизмыг ХЭҮК-ын дэргэд бий болгох нь зохицуулалт, эдийн засгийн талаасаа оновчтой, ХЭХХ ба ХЭҮК бодлогын уялдааг хангах нь хүний эрхийг хамгаалах тогтолцооны нэгдмэл байдлыг хангахад өгөөжтэй байж болно. ХЭХХ-г ХЭҮК-ыг түшиглэн байгуулах одоо яригдаж байгаа хоёр хувилбарын ХЭҮК-ын үйл ажиллагаанд үзүүлэх эерэг болон сөрөг талууд дараах байдалтай байна.

Нэг. Өргөн мэдүүлсэн төслийн 10 дугаар зүйлийн 10.4 дэх хэсэгт заасан Хорооны дарга нь ХЭҮК-ын гишүүн байх хувилбар	
Эерэг тал	Сөрөг тал
• ХЭХХ, ХЭҮК бодлогын уялдаатай ажиллана; • ХЭҮК-ын хүний эрх зөрчигдсөн тухай гомдлыг шалгаж, шийдвэрлэх талаар хуримтлуулсан туршлага нь ХЭХХ-оос эрсдэлд орсон хүний эрх хамгаалагчаас ирүүлсэн гомдлыг шалгаж, шийдвэрлэхэд тустай. ХЭХХ-	• Комиссын гишүүний ажлын ачаалал нэмэгдэнэ. 2020 онд ХЭҮК иргэдээс 790 гомдол хүлээн авч, шалгаж, шийдвэрлэж, 57 төлөвлөгөөт хяналт шалгалт, 3 судалгаа, 484 цагийн сургалт хийж, 14 хууль, олон улсын хүний эрхийн гэрээний хэрэгжилтийн талаар 3 санал өгчээ. Мөн Комисс Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх

ын хүрээнд бий болох эрсдэлд орсон хүнийг шуурхай (загвар хуулиар 6 цагийн дотор) хамгаалалтад авах механизм нь Комиссын гомдол шийдвэрлэх ажиллагааг боловсронгуй болгоход өгөөжтэй.	илтгэлийг жил бүр, жендэрийн нөхцөл байдлын илтгэлийг хоёр жил тутам боловсруулж, УИХ-д илтгэдэг. Эдгээр ажлуудыг Комиссын гишүүд шууд удирдаж, биечлэн оролцож явуулдаг. Комиссын ажлын ачаалал 2021 онд өсөх хандлагатай байна. ХЭХХ-ны үйл ажиллагаа бол эрсдэлд орсон хүний эрх хамгаалагчийг хамгаалах нэгж юм. ХЭХХ-г удирдах нь Комиссын гишүүний ажлын ачааллыг хамгийн багадаа 20-30 хувиар нэмэгдүүлнэ.
Санал болгож буй шийдэл: ХЭХХ-г Комиссын гишүүн удирдах тохиолдолд Комиссын 5 гишүүн тус бүр 1 жил тойргоор удирдаж явуулах нь бодлогын уялдааг хангах, Комиссын гишүүн бүр хүний эрх хамгаалагчийг хамгаалах ажлыг эрхлэн явуулах, мөн чанарыг ойлгох, ажлын ачааллыг тэнцвэртэй байлгахад тустай. Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хугацаа 6 жил тул Комиссын гишүүд нэг бүрэн эрхийн хугацаандаа ХЭХХ-г нэг удаа даргалах боломжтой юм.	

Хоёр. 2021 оны 2 дугаар сард УИХ-ын Хууль зүйн байнгын хорооноос санал болгож, хуулийн төслийг боловсруулах Ажлын дэд хэсэг дээр хэлэлцсэн "Хорооны дарга нь хүний эрх хамгаалагчийн асуудал эрхэлсэн Комиссын гишүүн байх бөгөөд түүний эрх зүйн байдал Комиссын таван гишүүний нэгэн адил Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулиар зохицуулагдана" гэх хувилбар	
Эерэг тал	Сөрөг тал
• ХЭХХ-г даргалах Комиссын гишүүн тусдаа томилогдох нь Комиссын гишүүний ажлын ачааллыг бууруулна.	• Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс бол Үндсэн хууль, хууль, олон улсын гэрээгээр баталгаажуулсан хүний бүх эрх, эрх чөлөөний хэрэгжилтэд хяналт тавьж, хүний эрхийг хамгаалахдаа Комиссын гишүүдийн саналыг хураах замаар хүний эрх зөрчигдсөн эсэхийг тогтоож, Комиссын бодлогыг тодорхойлдог "нэгдмэл" байгууллага юм. Энэ зарчмыг Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.3.6-д тогтоосон. Хүний эрхийн бодлогын асуудлаар Комиссын 5 гишүүн тус бүр нэг саналын эрхтэй байх, саналын тоо тэнцэхгүй байх нөхцөлийг Комиссын гишүүдийн сондгой тоо хангадаг. Хүний эрх хамгаалагчийн асуудал эрхэлсэн гишүүн нь Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан гишүүний адил, Комиссын бүрэлдэхүүнд багтдаг тусдаа нэгж биш, Комиссын үндсэн бүтцэд багтаж, Комиссын бодлогыг тодорхойлох нь Комиссын шийдвэр гаргах зарчмыг алдагдуулна. • Дэлхийн улс орнуудад ялгаварлан гадуурхалтын асуудалд чиглэсэн, энэ хүрээнд нийгмийн тодорхой бүлгийн асуудлаар (хүүхдийн эрхийн, эмэгтэйчүүдийн эрхийн, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн, арьс үндсээр ялгаварлах гадуурхах асуудал эрхэлсэн гэх мэт) дагнасан Комиссарууд бүхий хүний эрхийн үндэсний байгууллага бий. Эдгээрээс ялгаатай нь Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Үндсэн

	хуулиар баталгаажуулсан хүний бүх эрх, эрх чөлөөний асуудалд хяналт тавьдаг, Комиссын гишүүд хүний бүх эрх, эрх чөлөөний асуудлаар ажиллах, хараат бус дүгнэлт гаргах бүрэн эрх хэрэгжүүлэх үзэл санааны үндсэн дээр байгуулагдсан. Комиссын бүрэлдэхүүнд асуудал дагнасан гишүүн бий болгох нь энэ үзэл санаанд нийцэхгүй, үйл ажиллагааны хувьд ойлгомжгүй байдалд хүргэнэ. Түүнчлэн энэ байдал цаашид Комиссын бүрэлдэхүүнд хувийн нууц, мэдээллийн эрх чөлөөний асуудал хариуцсан, жендэрийн, ахмад настны, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн гэх мэт олон тооны дагнасан гишүүдийг зах хязгааргүй нэмэгдүүлэх эхлэлийг тавих эрсдэл үүсгэнэ. Учир нь эдгээр асуудлыг зохицуулсан Монгол Улсын болон олон улсын эрх зүйн баримт бичгүүдэд хараат бус хяналтын механизмыг бий болгох асуудал аль хэдийнээ тусгагдсан юм. • Өндөр өртөгтэй шийдэл. Үйл ажиллагаа явуулах боломжийг нэмэгдүүлэхгүйгээр зөвхөн Комиссын гишүүний тоог нэмэгдүүлэх нь бодит үр дүн багатай. 2020 онд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийг шинэчлэн найруулж, Комиссын гишүүний тоог 3-аас 5 болгож нэмэгдүүлсэн боловч Тамгын газрын орон тоо, үйл ажиллагааны төсөв нэмэгдээгүй. Комисст шинэ гишүүн нэмэхгүйгээр, Тамгын газрын үйл ажиллагааны төсөв, орон тоог нэмэгдүүлэх нь 2020 оны хуулийн өөрчлөлтөөс бодитой үр дүнд хүрэх хамгийн чухал алхам болно.
Санал болгож буй шийдэл: Хүний эрх хамгаалагчийн асуудлаар дагнасан Комиссын гишүүний орон тоог шинээр бий болгох тохиолдолд энэ бүтэц нь Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан гишүүний нэгэн адил Комиссын дэргэд байх боловч үйл ажиллагаа нь харьцангуй тусдаа байх нь ХЭҮК-ын хараат бус, мэргэжлийн байдал, нэгдмэл шийдвэр гаргах зарчмыг зөрчихгүй юм.	

- *Хуулийн төсөлтэй холбогдуулан Ажлын хэсэгт өгөх нэмэлт мэдээлэл*

Одоогоор хэлэлцэгдэж байгаа дээрх хувилбаруудаас гадна ХЭХХ-ны бүрэлдэхүүнд Комиссын гишүүн орохгүй, харин ХЭХХ-ны нэгж нь Комиссын Тамгын газрын бүрэлдэхүүнд байж, өдөр тутмын ажлын уялдааг хангадаг, хүний эрхийг хамгаалах ажилдаа туслалцаа авдаг, мөн ХЭХХ-ны гишүүд тогтсон хугацаанд Комиссын ээлжит болон ээлжит бус хуралдаанд оролцож, үйл ажиллагааныхаа талаар мэдээлэл, санал солилцож, Комиссын бодлогыг тодорхойлоход зөвлөдөг байх боломжтой. Түүнчлэн хамгаалалт авах хүсэлтийнх нь талаар ХЭХХ-ноос гаргасан шийдвэрийг эс зөвшөөрсөн хүний эрх хамгаалагчаас уг шийдвэрийг хянуулахаар ХЭҮК-т хандах зохицуулалтыг хуулийн төсөлд тусгах нь хоёр байгууллагын уялдаа холбоог хангах, шийдвэрийн хууль ёсны байдлыг хянах механизмыг бий болгож, шударга ёсыг бэхжүүлэхэд ач холбогдолтой гэж үзэж байна.

- *Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын дэргэд Хүний эрх хамгаалагчийн эрхийг хамгаалах чиг үүрэг бүхий хороо байгуулагдах тохиолдолд байгууллагын төсвийн ачаалал болон зардлын тооцооны талаарх мэдээлэл;*

ШААРДАГДАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ТӨСӨВ (2021 он)	
Төсвийн зориулалт	**Төсвийн дүн (төгрөгөөр)**
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗӨЭЛИЙН ДҮН	***505,294,644***
УРСГАЛ ЗАРДАЛ	***280,614,644***
Бараа, үйлчилгээний зардал	***270,614,644***
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	***105,765,728***
Үндсэн цалин	68,350,776
Нэмэгдэл	26,854,952
Унаа, хоолны хөнгөлөлт	10,560,000
Ажил олгогчоос Нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	***13,220,716***
Тэтгэвэрийн даатгал	8,990,087
Тэтгэмжийн даатгал	1,057,657
ҮОМШ өвчний даатгал	793,243
Ажилгүйдлийн даатгал	264,414
Эрүүл мэндийн даатгал	2,115,315
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	***34,560,000***
Байрны түрээс	34,560,000
Хангамжийн материалын зардал	***32,243,200***
Бичиг хэрэг	5,650,000
Тээвэр (шатахуун)	20,143,200
Шуудан, холбоо	6,450,000
Томилолт, зочны зардал	***51,750,000***
Дотоод албан томилолт	51,750,000
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	***2,075,000***
Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ	2,075,000
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	***31,000,000***
Хичээл, їйлдвэрлэлийн дадлага хийх	31,000,000
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	***10,000,000***
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал, урамшуулал	10,000,000
Хөрөнгө оруулалтын зардал	***224,680,000***
Тавилга эд хогшил: Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих	17,580,000
Тоног төхөөрөмж: Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих	17,100,000
Тээврийн хэрэгсэл: Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих	190,000,000
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР:	***505,294,644***
Төсвөөс санхүүжих	505,294,644
Ажиллагчид бүгд	**5**
Удирдах ажилтан	1
Гүйцэтгэх ажилтан	4
Үйлчлэх ажилтан	-

МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИСС

- - - o0o- - -